

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4099/2551

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง  
นายวิสูตร ยิ้มย่อง  
นายภิรมย์หรืออินหรือผี รองเดช กับ  
พวก

โจทก์  
โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 334, มาตรา 335 (7), มาตรา 336 ทวิ  
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยใช้รถยนต์บรรทุกเป็นพาหนะเพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปตาม ป.อ. มาตรา 335 (7), 336 ทวิ, 83 ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 1 กระทำความผิดเพียงผู้เดียวโดยจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกระทำความผิดด้วย จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดเพียงฐานลักทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 334 ประกอบมาตรา 336 ทวิ เท่านั้น ศาลลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานดังกล่าวตามที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 336 ทวิ และให้คืนทรัพย์หรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายซึ่งไม่ได้คืนคิดเป็นเงินจำนวน 7,500 บาท

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายวิสูตร ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้น  
ต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) วรรคแรก, 336 ทวิ ประกอบมาตรา 83 ลงโทษจำ  
คุกคนละ 1 ปี 6 เดือน กับให้จำเลยทั้งสองคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่โจทก์ร่วมเป็นเงิน  
จำนวน 7,500 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิด  
เหตุตามฟ้อง จำเลยทั้งสองใช้รถบรรทุกหกล้อขนไม้ไผ่จำนวนหนึ่งจากสวนของนาย  
ทรงวุฒิหรือเหมียยไปไว้ที่บ้านของจำเลยที่ 1 ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 2542 โจทก์ร่วม  
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอกวินัย พนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีแก่  
จำเลยทั้งสองในข้อหาร่วมกันลักไม้ไผ่ของโจทก์ร่วม ต่อมาวันที่ 21 พฤษภาคม  
2542 เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ได้ตามหมายจับ ส่วนจำเลยที่ 2 เข้า  
มอบตัว ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ...

คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์สินไม้ไผ่ของโจทก์ร่วม  
โดยในการลักทรัพย์สินได้ใช้รถยนต์บรรทุกเป็นพาหนะเพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์สิน  
และพาทรัพย์สินนั้นไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 336

ทวิ เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดเพียงผู้เดียวโดยจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกระทำความผิดด้วย จำเลยที่ 1 จึงคงมีความผิดเพียงฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ประกอบมาตรา 336 ทวิ เท่านั้น ซึ่งศาลฎีกาย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานดังกล่าวตามที่พิจารณาได้ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย ฎีกาขอจำเลยที่ 1 ฟังขึ้นบางส่วน ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ประกอบมาตรา 336 ทวิ ให้จำคุก 9 เดือน กับให้จำเลยที่ 1 คืนหรือไ้ราคาทรัพย์แก่โจทก์รวมเป็นเงินจำนวน 5,380 บาท ข้อหาอื่นให้ยก และให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

(พิสิฐ จิตีรักษ์-พีรพล พิษยวัฒน์-ชินวิทย์ จินดา แต้มแก้ว)

ศาลจังหวัดตรัง - นายสุเมธ รัชชภักดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายสุภกิจ กิตส์ัมพันธ์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

## แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ๑2722/2544

๒  
ต้น

## หมายเหตุ